

0002888-66.2018.8.26.0565

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 22 de agosto de 2017, por volta das 18:40 horas, na Rua Hadock Lobo, altura do nº 29, neste município e Comarca de Santo André, o acusado, agindo em concurso com a pessoa referida como "João Fabrício", ainda não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002888-66.2018.8.26.0565 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002888-66.2018.8.26.0565

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 276/2017 - 2º Distrito Policial de São Caetano do Sul, 3799/2017 - Delegacia de Polícia de São Caetano do Sul

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Daniel de Oliveira Fernandez e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face DANIEL DE OLIVEIRA FERNANDES, devidamente qualificados nos autos, a quem se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 22 de agosto de 2017, por volta das 18:40 horas, na Rua Hadock Lobo, altura do nº 29, neste município e Comarca de Santo André, o acusado, agindo em concurso com a pessoa referida como "João Fabrício", ainda não identificada, com identidade de propósitos e unidade de desígnio subtraiu, em proveito comum ou alheio, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o aparelho de telefone celular "Motorola" número 355495063345758, conforme Auto de Exibição/Apreensão e Entrega de fls. 16, a ser avaliado oportunamente, pertencente à vítima A.P.C.S., cujos dados são protegidos nos termos do Prov. CG-

32/00.

Denúncia às fls. 63/67, recebida pela decisão de fls. 99/102, na data de 24 de maio de 2019.

Defesa preliminar apresentada às fls. 323/324 e analisada antes do início da audiência, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal. Nesta data (20 de julho de 2022), realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, a vítima, e as três testemunhas arroladas pela acusação (dois policiais militares), sendo, ao final, interrogado o réu – que veio a negar a prática delitiva. Em alegações finais, apresentadas nesta própria audiência, pleiteou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da exordial acusatória.

Já a Defesa, de sua vez, por meio de alegações finais apresentadas na presente data, pugnou pela absolvição do réu com fulcro na fragilidade probatória, formulando pleitos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

De se asseverar que, uma vez que as partes manifestaram-se em alegações finais tão logo encerradas as oitivas, por meio da plataforma TEAMS, foi a elas antecipado o resultado do julgamento para que pudessem externar, desde então, eventual interesse recursal, poupando-se, deste modo, a prática de atos processuais. Sem prejuízo, conforme também ponderado com elas, a sentença por escrito seria deduzida, em ato contínuo, para constar nos autos de maneira pormenorizada as razões de decidir e, assim, possam elas exercer plenamente o exercício de direito de recurso e impugnação específica dos pontos dos quais porventura discordassem.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal não procede. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada de forma isenta de dúvidas auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16, bem como pelo auto de avaliação de fls. 73. A autoria delitiva, diversamente, não restou sobejamente demonstrada pela prova dos autos.

Exposição da prova

A vítima protegida A. P. C. S., quando ouvida em Juízo, narrou que, na data dos fatos estava caminhando pela rua quando um carro com três indivíduos parou ao seu lado e com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo exigiu que a vítima entregasse o celular, o acusado então pegou sua bolsa e notou que o celular não estava dentro, portanto revistou a vítima e pegou o celular de seu bolso, após tal feito entrou novamente dentro do carro e apreendeu fuga. Em juízo, declarou recordar-se que havia duas pessoas em um veículo de cor prata, tendo sido ela abordada por um deles que, na sequência, deixou o local no referido veículo. Confirmou que foi abordada mediante uso de arma de fogo. Declarou que na Delegacia de Polícia procedeu ao reconhecimento, tanto fotográfico como pessoal, afirmando que a pessoa reconhecida foi aquela quem fez a abordagem direta. Quanto ao rapaz que estaria na condução do veículo, teria sido ele reconhecido apenas por foto, recordando-se que ele usava brinco em uma das orelhas, que era magro e moreno. Em juízo, não conseguiu efetuar o reconhecimento do réu, que foi posto entre dois outros detentos.

O PM Andrey recordou-se da prisão do réu, ocasião em que estava em uma motocicleta, na companhia de outro rapaz. Feita a abordagem, foi verificado que o réu trazia

consigo um aparelho celular que seria produto de roubo. Aos questionamentos da Defesa, recordou-se que o réu teria declarado que ganhara o celular de um parente. Informou não se recordar o réu declarara de onde vinha, afirmando que tal circunstância não teria importância. Já o PM Rodrigo Sierra, além de reiterar a versão apresentada pelo companheiro de farda, recordou-se que a abordagem foi feita porque o réu, "garupa" de uma motocicleta, foi visto colocando algo na cintura, o que levou à suspeita de se tratar de uma arma de fogo. Tratava-se, contudo, de um celular, que se verificou tratar-se de fruto de roubo. Declinou que o réu foi levado ao Distrito Policial e reconhecido pela vítima. Aos questionamentos da Defesa, declarou não se recordar de estar o réu na posse de alguma mochila com roupa de serviço.

O Sr. Stuart Carvalho, testemunha arrolada na denúncia, relatou que estaria na companhia do réu quando da abordagem, tendo saído ambos, de uma motocicleta, no horário do almoço (ambos trabalhavam em uma lava-rápido). Soube do encontro do celular com o réu, tratando-se de produto de crime anterior, tendo o réu aduzido não saber da origem espúria de tal bem. Relatou que à época do fato o réu não sabia conduzir veículo automotor.

O Sr. Evandro Venturini, arrolado pela Defesa, declarou que o réu é seu funcionário há 5 anos, declinando que ele (o réu) não sabia conduzir veículo automotor.

Já o Sr. Yuri Ferreira Santos, arrolado pela Defesa, declarou ser amigo do réu desde a infância, sabendo que ele teria comprado o celular de uma pessoa que também residia na comunidade, de alcunha "Mingau".

O réu, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo que teria trocado o celular com um conhecido (de prenome Igor e alcunha "Mingau"), tendo também voltado a quantia de R\$ 300,00. Chegou a perguntar sobre a origem do celular, não tendo sido passada qualquer informação sobre a origem espúria do bem. Análise e valoração da prova

Pois bem.

A vítima, conquanto narrasse a dinâmica do roubo sofrido, não pôde, em juízo, reconhecer com presteza o réu, que foi posto entre dois outros detentos de semelhantes características. Esse reconhecimento não preciso e certo ganha em relevo na medida em que o réu não fora preso em estado de flagrância. Vale, ainda, ressaltar que o reconhecimento certo na esfera policial não pode servir de base a uma condenação, sob pena de afronta à norma do art. 155 do Código de Processo Penal. É certo, e isso deve ser salientado, que o reconhecimento não pode ser visto como prova única e/ou determinante, devendo, antes, ser corroborado por outros elementos de prova. No caso dos autos, entretanto, não houve nenhuma prova diversa que comprovasse a prática do roubo pelo acusado.

Some-se a isso que o réu apresentou versão plausível acerca da aquisição do réu, sendo tal plausibilidade aferida pelo fato de que, de modo corriqueiro, celulares são comercializados da forma mais informal possível.

Por fim, mas não de somenos importância, deve ser ponderado o quanto declarado por um dos policiais que, ao ser questionado sobre de onde vinha o réu e se ele portava alguma mochila com roupa de trabalho, declarou que tal circunstância não teria relevância. Diversamente do afirmado pelo agente da lei, todas as circunstâncias devem ser ponderadas e levadas à autoridade policial, até para que as investigações possam ser realizadas de maneira percuciente. Ao não se ter tal cautela, corre-se o risco de inviabilização de investigações, bem como de que a prova em juízo seja circunscrita à narrativa do crime (cuja existência não se questiona), a reconhecimentos duvidosos e depoimentos sobre o momento da prisão – momento este que, infelizmente, vem sendo tido como suficiente para imputação e comprovação de autoria delitiva.

Desta maneira, não há prova suficiente para fins de condenação do réu

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo improcedente a presente ação penal para ABSOLVER o denunciado DANIEL DE OLIVEIRA FERNANDES (RG 58.139.606) das imputações que lhe são feitas nos autos, fazendo-o com fundamento na norma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se, pois, o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado.
Após o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada em Audiência. Registrada eletronicamente.
Santo André, 20 de julho de 2022

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito
Santo André, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA